

조사보고서

- 하도급 관련 자체조사 -

2025. 8.



한국전력거래소
감사실

I 조사 개요

1. 조사배경

- 가. '24년 국정 감사시, 산업부 산하기관 공사 계약에 대한 전수 조사 및 조치 필요성 등을 제기
- 나. 산업부 감사담당관실에서 산하 공직유관단체 기관(41개)에 대해 불법 하도급 여부에 대한 자체조사 실시 요청
 - 관련문서 : 산업부 감사담당관-1279 (2025.05.27.)

2. 조사개요

- 가. 조사명 : 하도급 관련 자체 조사
- 나. 조사기간 : 2025.08.11.(월) ~ 2025.08.29.(금)
- 다. 대상기간 : 2020.06.01.(월) ~ 2025.05.31.(토) (최근5년간)
- 라. 조사대상
 - 최근 5년간 실시한 공사계약에서 준공완료 및 현재 진행 중인 공사 건 포함
- 마. 조사 방법
 - 계약 담당 부서의 조사대상 리스트 관련 자료 요청 및 확인
 - 조사 대상 공사계약 부서에게 공사계약 관련 자료 요청 및 확인
 - ERP 및 전자결재 문서를 통한 계약 내용 및 지불내역 확인
 - 관련 법령, 규정 등 확인하여 위반 사항 검토
- 바. 관련 법규
 - 국가 법령 '건설사업기본법' 및 '(계약예규) 공사계약 일반조건'

3. 조사반 편성 및 분장업무

구성	직책	성명	분장업무
조사반장	감사실장	☆☆☆	감사 총괄
조사반원	감사차장	◇◇◇	감사 시행

1. 계약 문서 보완 및 내부 검토 절차 강화 방안 마련

가. 투명하고 적법한 공사 집행을 위한 문서 보완 및 내부 검토 절차 강화 방안 마련

- 감사결과, 하도급계약 시 '노무비 구분관리 및 지급확인제 합의서'를 제출할 경우, 노무비 지급 대상에 대한 정보 및 지급 내용에 대한 증빙자료를 제출하고 있었으나, 반면 제출 제외*업체(총3개)의 경우, 별도의 노무비 관련 증빙서류가 없는 것으로 확인
- 또한, 근로자 임금이 채권압류 대상에서 제외되도록 '표준하도급 계약서'내 건설공사의 발주자(하도급의 경우 수급인)는 임금을 분명하게 적어야 함을 명시되어 있었으나 일부(11개/총30개) '표준하도급 계약서'상 노무비 미기입이 되어 있음을 확인
- 하도급 근로자의 노무비 지급에 대한 투명성 및 적정성을 강화하기 위하여 필요시 문서를 추가하며, 내부 검토 절차를 강화할 방안 마련 필요

나. 조치 필요 사항 : 계약 문서 보완 및 내부 검토 절차 강화 방안 마련

- △△△△△△팀은 공사 계약의 투명성 및 적정성을 강화하기 위하여 필요시 문서를 보완하며, 내부 검토 절차 강화 방안 마련

2. 불법 하도급 방지를 위한 예방적 조치 방안 마련

가. 발주자 승인 없는 불법 하도급 방지를 위한 방안 마련

- 감사결과, 조사 대상인 하도급 공사 계약 모두 발주부서와 관련된 하도급법 위반 사항은 없으나, 하도급사가 발주부서의 승인 없이 재하도급한 상황을 민원 접수됨에 따라 발주부서에 인지하게 되었으며 이로 인해 현재 소송 진행 중임
- 이러한 일은 기관의 대외 신뢰도에도 영향을 주며, 공사품질 및 안전 등과도 관련된 문제가 발생할 가능성이 존재
- 그러므로 다시 재발생되지 않도록 공사계약 시작 단계에서부터 시공, 준공, 공사금액 지불 등 각 단계별로 불법하도급 방지를 위한 예방 중심의 조치 필요

나. 조치 필요 사항 : 불법 하도급 방지를 위한 예방적 조치 방안 마련

- △△△△△팀은 발주자 승인없는 불법하도급을 방지하고 공정하고 안전한 공사가 추진될 수 있도록 예방적 조치 방안 필요

Ⅲ 지적내용 및 조치사항

1. 행정상 조치 : 개선 2건

조치부서	조치내용	조치
○○○○처 △△△△△팀	· 계약 문서 보완 및 내부 검토 절차 강화 방안 마련 · 불법 하도급 방지를 위한 예방적 조치 방안 마련	개선



한국전력거래소



수 신 내부결재

(경유)

제 목 공공기관 경영정보 공개를 위한 감사결과 공시사유 발생일 검토

공공기관 경영정보 공개시스템(공공기관 알리오)의 내부 감사결과 공개를 위한 감사결과 재심의 신청을 고려한 공시사유 발생일을 다음과 같이 검토합니다.

1. 감사명 : 하도급 관련 자체조사
2. 처분사항
 - 행정상조치 : 개선 2건
3. 행정상조치 요구일 : 2025.08.27 (문서시행일 기준)
4. 인사위원회 개최여부 : 신분상조치 요구가 없어 인사위원회 미개최
 - 상벌규정 미적용, 행정상조치에 대해 감사규정 이의신청 관련규정 적용
5. 관련규정 : 감사규정 제21조 제1항 (이의신청 및 처리)

제21조(이의신청 및 처리) ① 이사장 또는 집행부서의 장이 제18조의 규정에 의한 감사 또는 감사실장의 시정요구에 대하여 이의가 있을 때에는 그 사유를 명백히 하고 관계증빙서류를 첨부하여 시정요구를 받은 날로부터 15일 이내에 감사 또는 감사실장에게 이의신청을 할 수 있다.

6. 공시 사유발생일 : 2025.09.11.
 - 행정상조치 요구일(문서시행일 기준) : 2025.08.27
 - 감사규정 제21조에 따른 이의신청기간 15일 부여
 - 민법 제157조에 따라 초일 불산입
 - 2025.09.11.까지 이의신청사항 없음. 끝.

차장

실장

협조자

감 사

시행 감사실-1208 () 접수 ()
우 58322 전라남도 나주시 빛가람로 625 (빛가람동) / <https://www.kpx.or.kr>
전화 /전송 / @kpx.or.kr / 비공개(5)